

Udskriftsdato: torsdag den 5. marts 2026

BEK nr 1663 af 15/12/2015 (Historisk)

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2015

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,
Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2015-0006046

Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1105 af 10/11/2019

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2015¹⁾

I medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, fastsættes:

§ 1. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B, C, D, E eller F, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel A anvendes for tilskadekomne født den 1. januar 1963 eller senere, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 68. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Tabel B anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Tabel C anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 5. Tabel D anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Tabel E anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 7. Tabel F anvendes for tilskadekomne født før den 1. januar 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 8. Tabel A, B, C, D, E og F anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 9. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A, B, C, D, E og F, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Stk. 10. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder, der er angivet i tabel F og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrasket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel F og faktoren angivet i stk. 11.

Stk. 11. Når den tilskadekomne, på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige ydelse på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,251. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

§ 2. En løbende ydelse for tab af forsøger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel G, som står ud for den efterlattes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 3. Faktorerne i bilagets tabel A, B, C, D, E, F og G er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

- 1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.

- 2) En rentefod på 4,43 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2009 til 2013. For årene 2009 til 2012 er anvendt Nationalbankens opgjorte årgennemsnitlige effektive rente for 30-årige realkreditobligationer. For år 2013 er anvendt et årgennemsnit af Realkreditrådets ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.
- 3) En beskatning af kapitalafkast på 37,45 pct. fastsat som summen af satserne for indkomståret 2014 for bundskatten (6,83 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), sundhedsbidraget (5,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,90 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,72 pct.).
- 4) En beskatning af løbende ydelse på 37,45 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2014 for bundskatten (6,83 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer mv. (personskatteloven), sundhedsbidraget (5,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,90 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,72 pct.).
- 5) En løntalsregulering af løbende ydelse på 2,00 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2011 til 2015.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 29. december 2015 til den 31. december 2015.

Arbejdsskadestyrelsen, den 15. december 2015

MERETE AGERGAARD

/ Karoline Klaksvig

- ¹⁾ Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.

Bilag 1

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år

Fyldt alder		Fyldt alder	
5	29,625	30	19,206
6	29,243	31	18,753
7	28,857	32	18,297
8	28,470	33	17,839
9	28,079	34	17,378
10	27,685	35	16,915
11	27,288	36	16,450
12	26,889	37	15,982
13	26,486	38	15,512
14	26,081	39	15,040
15	25,672	40	14,566
16	25,261	41	14,089
17	24,847	42	13,610
18	24,430	43	13,129
19	24,010	44	12,646
20	23,587	45	12,161
21	23,162	46	11,674
22	22,733	47	11,185
23	22,302	48	10,694
24	21,868	49	10,200
25	21,431	50	9,705
26	20,991	51	9,207
27	20,549	52	8,707
28	20,104	53	8,204
29	19,656		

Tabel B: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år

Fyldt alder	
52	8,255
53	7,745

54	7,233
55	6,717
56	6,197
57	5,674
58	5,145
59	4,612
60	4,073
61	3,527

Tabel C: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66½. år

Fyldt alder	
60	3,806
61	3,254

Tabel D: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66. år

Fyldt alder	
60	3,539
61	2,981
62	2,415

Tabel E: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65½. år

Fyldt alder	
61	2,700
62	2,128

Tabel F: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65. år uden omsætningsmulighed fra det 63. år

Fyldt alder	

61	2,420
62	1,841

Tabel G: Forsørgertabserstatning

Fyldt alder	Resterende erstatningsperiode, antal hele år									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	0,623	1,241	1,853	2,461	3,063	3,660	4,251	4,838	5,420	5,996
19	0,623	1,241	1,853	2,461	3,063	3,659	4,251	4,837	5,419	5,995
20	0,623	1,241	1,853	2,460	3,062	3,659	4,250	4,837	5,418	5,993
21	0,623	1,241	1,853	2,460	3,062	3,659	4,250	4,836	5,417	5,992
22	0,623	1,241	1,853	2,460	3,062	3,658	4,249	4,835	5,415	5,991
23	0,623	1,241	1,853	2,460	3,061	3,658	4,248	4,834	5,414	5,989
24	0,623	1,241	1,853	2,460	3,061	3,657	4,248	4,833	5,413	5,987
25	0,623	1,241	1,853	2,459	3,061	3,656	4,247	4,832	5,411	5,985
26	0,623	1,240	1,852	2,459	3,060	3,656	4,246	4,830	5,410	5,983
27	0,623	1,240	1,852	2,459	3,060	3,655	4,245	4,829	5,408	5,981
28	0,623	1,240	1,852	2,458	3,059	3,654	4,244	4,828	5,406	5,978
29	0,623	1,240	1,852	2,458	3,058	3,653	4,242	4,826	5,404	5,976
30	0,623	1,240	1,852	2,458	3,058	3,652	4,241	4,824	5,401	5,973
31	0,623	1,240	1,851	2,457	3,057	3,651	4,240	4,822	5,399	5,969
32	0,623	1,240	1,851	2,457	3,056	3,650	4,238	4,820	5,396	5,966
33	0,623	1,240	1,851	2,456	3,055	3,649	4,236	4,818	5,393	5,962
34	0,623	1,240	1,851	2,456	3,055	3,647	4,234	4,815	5,390	5,958
35	0,623	1,240	1,850	2,455	3,054	3,646	4,232	4,812	5,386	5,953
36	0,623	1,239	1,850	2,454	3,052	3,644	4,230	4,809	5,382	5,948
37	0,623	1,239	1,849	2,454	3,051	3,643	4,228	4,806	5,378	5,943
38	0,623	1,239	1,849	2,453	3,050	3,641	4,225	4,802	5,373	5,937
39	0,623	1,239	1,849	2,452	3,049	3,639	4,222	4,798	5,368	5,930
40	0,623	1,239	1,848	2,451	3,047	3,636	4,219	4,794	5,362	5,923
41	0,622	1,238	1,847	2,450	3,045	3,634	4,215	4,789	5,356	5,916
42	0,622	1,238	1,847	2,449	3,043	3,631	4,211	4,784	5,350	5,907
43	0,622	1,238	1,846	2,447	3,041	3,628	4,207	4,779	5,343	5,898
44	0,622	1,237	1,845	2,446	3,039	3,625	4,203	4,773	5,335	5,888

45	0,622	1,237	1,845	2,445	3,037	3,621	4,198	4,766	5,326	5,878
46	0,622	1,237	1,844	2,443	3,034	3,618	4,193	4,759	5,317	5,866
47	0,622	1,236	1,843	2,441	3,031	3,613	4,187	4,751	5,307	5,853
48	0,622	1,236	1,842	2,439	3,028	3,609	4,180	4,743	5,296	5,839
49	0,622	1,235	1,841	2,437	3,025	3,604	4,173	4,734	5,284	5,824
50	0,622	1,235	1,839	2,435	3,021	3,598	4,166	4,723	5,271	5,808
51	0,622	1,234	1,838	2,432	3,017	3,593	4,158	4,713	5,257	5,790
52	0,621	1,234	1,836	2,430	3,013	3,586	4,149	4,701	5,241	5,770
53	0,621	1,233	1,835	2,427	3,008	3,579	4,139	4,688	5,225	5,749
54	0,621	1,232	1,833	2,423	3,003	3,572	4,129	4,674	5,206	5,726
55	0,621	1,231	1,831	2,420	2,997	3,563	4,117	4,658	5,187	5,702
56	0,621	1,230	1,829	2,416	2,991	3,554	4,105	4,642	5,165	5,675
57	0,620	1,229	1,827	2,412	2,985	3,545	4,091	4,624	5,142	5,646
58	0,620	1,228	1,824	2,407	2,977	3,534	4,076	4,604	5,117	
59	0,620	1,227	1,822	2,402	2,970	3,522	4,060	4,583		
60	0,620	1,226	1,819	2,397	2,961	3,510	4,043			
61	0,619	1,225	1,815	2,391	2,952					
62	0,619	1,223	1,812							
63	0,618	1,221								
64	0,618									